

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS — 2ª VARA CÍVEL

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DIGITAIS

Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro — Promessa de compra e venda de imóvel

Autores: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído

Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Juízo de origem: 2ª Vara Cível da Comarca de Porto das Águas

Valor da causa: R\$ 357.340,00

Peças reproduzidas em ordem cronológica, conforme numeração do sistema.

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

=====

PEÇA 01 — CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO E AUTUAÇÃO

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS

Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100

Autores: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos

Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Documento: Certidão

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Certifico e dou fé que, nesta data, foi distribuída por sorteio a esta 2ª Vara Cível a petição inicial protocolada eletronicamente em 05 de agosto de 2099, autuada sob o número 1000006-66.2099.8.26.0100, classe Procedimento Comum Cível, atribuído à causa o valor de R\$ 357.340,00. Certifico, ainda, que a inicial veio acompanhada de instrumento de mandato, do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 18 de maio de 2095, dos comprovantes de pagamento e da notificação extrajudicial de 28 de junho de 2099. Os autos seguem conclusos ao MM. Juiz de Direito para exame do pedido de tutela de urgência. O referido é verdade e dou fé.

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Porto das Águas, 05 de agosto de 2099.

Documento assinado eletronicamente por servidor do cartório da 2ª Vara Cível, Escrivão Judicial, em 05 de agosto de 2099.

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida

a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

=====

PEÇA 02 — PETIÇÃO INICIAL

=====

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS — ESTADO DE ZETALÂNDIA

Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100 (distribuição por dependência não requerida)

Autores: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído

Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos

Documento: Petição inicial — Ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data, diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

I — DOS FATOS

Em 18 de maio de 2095 os autores firmaram com a ré Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda tendo por objeto a unidade autônoma nº 142, Torre B, do empreendimento denominado Residencial Jardins de Sereno, erguido nesta Comarca de Porto das Águas, pelo preço certo e ajustado de R\$ 241.000,00. O cronograma financeiro previa sinal, parcelas mensais de obra, três parcelas intermediárias anuais e saldo a ser quitado por financiamento bancário quando da entrega das chaves.

A cláusula 6.1 do instrumento fixou o prazo de conclusão da obra e entrega das chaves para 30 de novembro de 2096, admitida tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que o termo final improrrogável se deu em 31 de maio de 2097. Os autores adimpliram pontualmente todas as obrigações que lhes cabiam, desembolsando, até o ajuizamento, a quantia de R\$ 202.280,00 diretamente à ré, além de R\$ 12.400,00 a título de comissão de corretagem cobrada no ato da assinatura e destacada em recibo próprio, perfazendo o total de R\$ 214.680,00.

Ocorre que, esgotado o prazo de tolerância, a obra sequer atingiu a fase de acabamento. Até 31 de julho de 2099 — vinte e seis meses após o termo final —, a unidade não fora entregue, não havendo previsão concreta de conclusão. Notificada extrajudicialmente em 28 de junho de 2099 para entregar a unidade ou restituir os valores pagos, a ré manteve-se inerte e seguiu emitindo boletos das parcelas vincendas, sob ameaça de inscrição dos nomes dos autores em cadastros de inadimplentes.

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

II — DO DIREITO

A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O atraso de vinte e seis meses configura inadimplemento absoluto da vendedora e autoriza a resolução do contrato por culpa exclusiva desta, com restituição integral e imediata de tudo quanto pago, sem qualquer retenção, nos termos da orientação consolidada em matéria de incorporação imobiliária. A cláusula 9.4 do instrumento, que autoriza a retenção de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos em caso de desfazimento do negócio, é cláusula de decaimento e revela-se nula quando a resolução decorre de culpa do fornecedor, pois converteria o inadimplemento da ré em fonte de proveito econômico.

A comissão de corretagem integra o montante a restituir, porque o serviço de aproximação não alcançou o resultado útil prometido e o encargo foi transferido ao consumidor no âmbito da mesma cadeia de fornecimento.

O período de indisponibilidade do imóvel, por sua vez, impõe indenização pela privação do uso, que os autores postulam no percentual de 1% (um por cento) do valor do contrato por mês de atraso, correspondente a R\$ 2.410,00 mensais, totalizando R\$ 62.660,00 pelos vinte e seis meses.

Postulam, por fim, indenização por danos morais, no valor de R\$ 40.000,00 para cada autor, ante a frustração do projeto familiar e a cobrança indevida de parcelas vincendas.

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de

eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

III — DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requerem a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição dos nomes dos autores em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

IV — DOS PEDIDOS

- a) a concessão da tutela de urgência nos termos acima;
- b) a resolução do contrato por inadimplemento da vendedora;
- c) a declaração de nulidade da cláusula 9.4 (cláusula de decaimento);
- d) a condenação da ré à restituição integral de R\$ 214.680,00, sem qualquer retenção, corrigidos desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora;
- e) a condenação da ré à restituição da comissão de corretagem de R\$ 12.400,00, compreendida no montante acima;
- f) a condenação da ré ao pagamento de indenização pela privação do uso, no importe de R\$ 2.410,00 por mês de atraso, totalizando R\$ 62.660,00;
- g) a condenação da ré ao pagamento de R\$ 40.000,00 a cada autor a título de danos morais;
- h) a condenação da ré nas custas processuais e em honorários advocatícios.

Requerem a inversão do ônus da prova e protestam por todos os meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R\$ 357.340,00.

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

Porto das Águas, 05 de agosto de 2009.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído dos autores, em 05 de agosto de 2009.

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

=====

PEÇA 03 — DECISÃO (TUTELA DE URGÊNCIA)

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2009.8.26.0100
Autores: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos
Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Documento: Decisão interlocutória

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Vistos.

Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado em ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização. A documentação que instrui a inicial demonstra, em cognição sumária, a celebração do compromisso em 18 de maio de 2005, o prazo de entrega ajustado para 30 de novembro de 2006, com tolerância de 180 dias, e a ausência de

entrega da unidade até a presente data. O pagamento regular das prestações pelos autores também vem demonstrado por comprovantes idôneos.

A probabilidade do direito exsurge da própria inércia da vendedora, e o perigo de dano reside na iminência de inscrição dos nomes dos autores em cadastros restritivos por dívida cuja exigibilidade é controvertida.

Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré (i) suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato até o julgamento definitivo e (ii) abstenha-se de inscrever os nomes dos autores em cadastros de inadimplentes por débitos oriundos do ajuste, sob pena de multa diária de R\$ 500,00, limitada a R\$ 50.000,00. Cite-se e intime-se.

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

Porto das Águas, 12 de agosto de 2009.

Documento assinado eletronicamente por Dr. Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 12 de agosto de 2009.

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data, diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

=====

PEÇA 04 — CERTIDÃO DE CITAÇÃO

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2009.8.26.0100
Documento: Certidão

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

Certifico que a ré Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi regularmente citada e intimada do teor da decisão que deferiu a tutela de urgência em 26 de agosto de 2009, na pessoa de quem se apresentou como sua representante, com recebimento confirmado pelo sistema. Certifico, ainda, que o prazo para resposta passou a fluir na forma da lei. O referido é verdade e dou fé.

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

Porto das Águas, 26 de agosto de 2009.

Documento assinado eletronicamente por servidor do cartório da 2ª Vara Cível, Escrivão Judicial, em 26 de agosto de 2009.

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

=====

PEÇA 05 — CONTESTAÇÃO

=====

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., devidamente representada por advogado constituído
Autores: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos
Documento: Contestação

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

A ré, tempestivamente, apresenta CONTESTAÇÃO, nos seguintes termos.

De início, sustenta que o atraso na conclusão da obra decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente escassez de insumos, sucessivas paralisações do licenciamento ambiental do empreendimento e condições climáticas atípicas na região, fatores que configurariam caso fortuito e excluiriam sua responsabilidade.

No mérito, aduz que a cláusula 6.1 foi livremente pactuada, que a tolerância de 180 dias é praxe do setor e que a resolução, se decretada, deve observar a cláusula 9.4, que autoriza a retenção de 20% sobre os valores pagos, a título de ressarcimento das despesas administrativas, de publicidade e de comercialização já suportadas.

Quanto à comissão de corretagem, alega ilegitimidade para restituí-la, porquanto paga diretamente a profissional autônomo que efetivamente aproximou as partes, e destaca que o encargo foi informado no momento da contratação.

Impugna a indenização pela privação do uso, por entender que o percentual de 1% ao mês sobre o valor do contrato é manifestamente excessivo e desvinculado do valor locatício do bem, e sustenta que eventual arbitramento deve tomar por base valor substancialmente inferior.

Refuta os danos morais, argumentando que o descumprimento contratual, por si só, configura mero aborrecimento, não havendo prova de ofensa a direito da personalidade.

Requer, ao final, a revogação da tutela de urgência e a improcedência integral dos pedidos, com a condenação dos autores nos ônus da sucumbência. Protesta por prova documental suplementar e pericial.

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Porto das Águas, 23 de setembro de 2009.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído da ré, em 23 de setembro de 2009.

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

=====

PEÇA 06 — RÉPLICA

=====

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Réplica à contestação

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

Os autores, em réplica, reiteram os termos da inicial e observam que os fatos invocados pela ré — escassez de insumos, entraves de licenciamento e intempéries — integram o risco ordinário da atividade de incorporação e não se qualificam como caso fortuito externo apto a romper o nexo causal. Registram que a própria ré admite, na contestação, que a obra não foi concluída, fato incontroverso que dispensa dilação probatória a respeito.

Quanto à cláusula 9.4, sustentam que a retenção de 20% pressupõe desfazimento por iniciativa ou culpa do comprador,

hipótese inversa à dos autos, e que sua aplicação premiaria o inadimplente. No tocante à corretagem, afirmam que a ré integrou a cadeia de fornecimento e que o serviço não alcançou resultado útil, impondo-se a restituição. Requerem o julgamento antecipado do mérito.

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data, diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

Porto das Águas, 10 de outubro de 2099.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído dos autores, em 10 de outubro de 2099.

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

=====

PEÇA 07 — DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Decisão saneadora

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

Vistos.

Não há preliminares pendentes de exame. Fixo como pontos controvertidos: (i) a causa do atraso na entrega da unidade e sua eventual aptidão para excluir a responsabilidade da ré; (ii) a validade da cláusula 9.4 diante da causa da resolução; (iii) a extensão dos valores a restituir, inclusive quanto à comissão de corretagem; (iv) o critério e o montante da indenização pela privação do uso; e (v) a configuração de dano moral indenizável. Distribuo o ônus da prova na forma do Código de Defesa do Consumidor, deferida a inversão quanto à causa do atraso. Indefiro a prova pericial de engenharia, por impertinente ao objeto controvertido, sendo incontroversa a não entrega. Designo audiência de conciliação. Intimem-se.

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

Porto das Águas, 28 de outubro de 2099.

Documento assinado eletronicamente por Dr. Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 28 de outubro de 2099.

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

=====

PEÇA 08 — ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

Aos 19 dias do mês de novembro de 2099, na sala de audiências deste Juízo, presentes os autores acompanhados de advogado constituído e a ré representada por preposto e por advogado constituído, aberta a audiência pelo MM. Juiz de Direito, foi renovada a proposta de composição. As partes dialogaram sobre valores e prazos, mas não alcançaram consenso, declarando-se infrutífera a tentativa de conciliação. Nada mais havendo, determinou-se a conclusão dos autos para sentença após a especificação de provas. Encerrou-se esta ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Porto das Águas, 19 de novembro de 2099.

Documento assinado eletronicamente por Dr. Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 19 de novembro de 2099.

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

=====

PEÇA 09 — TERMO DE CONCLUSÃO

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Termo de conclusão

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data, diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

Certifico que, decorridos os prazos para especificação de provas e não havendo diligências pendentes, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Dr. Henrique Salles Pinto para prolação de sentença.

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

Porto das Águas, 20 de fevereiro de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor do cartório da 2ª Vara Cível, Escrivão Judicial, em 20 de fevereiro de 2100.

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

=====

PEÇA 10 — SENTENÇA

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Classe: Procedimento Comum Cível
Autores: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos
Ré: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Documento: Sentença

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

RELATÓRIO

Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos ajuizaram ação de resolução contratual cumulada com restituição de valores e indenização em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., narrando que firmaram, em 18 de maio de 2095, promessa de compra e venda da unidade autônoma nº 142, Torre B, do Residencial Jardins de Sereno, pelo preço de R\$ 241.000,00, com entrega ajustada para 30 de novembro de 2096 e tolerância de 180 dias, e que, até o ajuizamento, decorridos vinte e seis meses do termo final, a unidade não lhes foi entregue. Pediram a resolução por culpa da vendedora, a declaração de nulidade da cláusula 9.4, a restituição integral de R\$ 214.680,00, incluída a comissão de corretagem de R\$ 12.400,00, indenização pela privação do uso à razão de 1% do valor do contrato por mês de atraso e danos morais de R\$ 40.000,00 para cada autor.

Deferida a tutela de urgência, a ré foi citada e contestou, atribuindo o atraso a caso fortuito, defendendo a validade da retenção de 20%, negando legitimidade quanto à corretagem, impugnando o critério da indenização pela privação do uso e refutando o dano moral.

Houve réplica. Saneado o feito e fixados os pontos controvertidos, indeferiu-se a perícia. A audiência de conciliação resultou infrutífera. As partes não requereram outras provas.

É o relatório. Decido.

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, porquanto a controvérsia é essencialmente de direito e os fatos relevantes estão comprovados por documentos, sendo incontroversa a não entrega da unidade.

A relação é de consumo e sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor.

O inadimplemento da ré é manifesto. O prazo final, já computada a tolerância contratual de 180 dias, expirou em 31 de maio de 2097, e a unidade não foi entregue até 31 de julho de 2099, perfazendo vinte e seis meses de atraso. As causas invocadas na contestação — escassez de insumos, entraves no licenciamento e intempéries — inserem-se no risco próprio da atividade empresarial de incorporação e não configuram fortuito externo, não havendo, ademais, prova de evento extraordinário e imprevisível. A cláusula de tolerância, por si, já absorve as contingências ordinárias da construção. Configurado o inadimplemento absoluto da vendedora, impõe-se a resolução do contrato por culpa exclusiva desta, com o retorno das partes ao estado anterior. Daí decorre a restituição integral e imediata de tudo quanto pago pelos compradores, sem qualquer retenção. A cláusula 9.4, que autoriza a retenção de 20% sobre os valores pagos, é cláusula de decaimento concebida para a hipótese de desfazimento imputável ao adquirente; aplicada à resolução por culpa do fornecedor, converteria o próprio inadimplemento em fonte de lucro e colocaria o consumidor em desvantagem exagerada, razão pela qual se declara sua nulidade nesta relação.

Quanto à comissão de corretagem de R\$ 12.400,00, a ré integra a cadeia de fornecimento e dela se beneficiou; desfeito o negócio por sua culpa, o serviço de intermediação não alcançou o resultado útil prometido, de modo que o encargo deve ser restituído, compondo o montante global de R\$ 214.680,00, que abrange os R\$ 202.280,00 pagos diretamente à ré.

No tocante à privação do uso, é devida indenização pelo período em que os autores ficaram sem a fruição do bem cujo preço vinham pagando. O percentual de 1% do valor do contrato por mês, correspondente a R\$ 2.410,00, mostra-se excessivo e desvinculado da realidade locatícia da região. Arbitro a indenização em R\$ 1.150,00 por mês de atraso, quantia que reflete razoavelmente o valor locativo de unidade equivalente, o que, pelos vinte e seis meses, totaliza R\$ 29.900,00.

Nesse ponto, o pedido procede em parte.

Os danos morais, contudo, não se configuram. O descumprimento contratual, ainda que prolongado, não alcançou, no caso, a esfera dos direitos da personalidade dos autores; não houve inscrição em cadastro restritivo — obstada pela tutela de urgência, integralmente cumprida — nem prova de sofrimento que ultrapasse o dissabor inerente à frustração do negócio. O pedido é improcedente nesse capítulo.

A sucumbência dos autores é mínima, restringindo-se ao capítulo dos danos morais e à redução do critério da indenização pela privação do uso, razão pela qual a ré responde integralmente pelos ônus processuais.

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, para: (a) declarar resolvido, por inadimplemento exclusivo da ré, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado em 18 de maio de 2095, relativo à unidade autônoma nº 142, Torre B, do Residencial Jardins de Sereno; (b) declarar a nulidade da cláusula 9.4 do referido instrumento, afastando qualquer retenção sobre os valores pagos; (c) condenar a ré a restituir aos autores a integralidade dos valores pagos, no montante de R\$ 214.680,00, nele compreendida a comissão de corretagem de R\$ 12.400,00, com correção monetária pelo índice oficial adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Zetalândia desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (d) condenar a ré a pagar aos autores indenização pela privação do uso no valor de R\$ 1.150,00 por mês de atraso, referente a vinte e seis meses, totalizando R\$ 29.900,00, com correção monetária desde o vencimento de cada parcela mensal e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; e (f) tornar definitiva a tutela de urgência concedida. Condeno a ré, ante a sucumbência mínima dos autores, ao pagamento integral das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Porto das Águas, 14 de março de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Dr. Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 14 de março de 2100.

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

=====

PEÇA 11 — CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Certidão

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data, diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

Certifico que a sentença proferida em 14 de março de 2100 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Zetalândia, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, iniciando-se a partir de então a fluência dos prazos recursais para ambas as partes. O referido é verdade e dou fé.

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos

oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

Porto das Águas, 16 de março de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor do cartório da 2ª Vara Cível, Escrivão Judicial, em 16 de março de 2100.

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

=====

PEÇA 12 — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ

=====

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Embargos de declaração

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

A ré, tempestivamente, opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apontando suposta omissão quanto ao exame das causas excludentes de responsabilidade alegadas na contestação e obscuridade quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre a comissão de corretagem. Sustenta, ainda, contradição entre o reconhecimento da sucumbência recíproca no tocante aos danos morais e a atribuição integral dos ônus à embargante. Requer o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados, com efeitos infringentes.

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

Porto das Águas, 24 de março de 2100.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído da ré, em 24 de março de 2100.

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

=====

PEÇA 13 — MANIFESTAÇÃO DOS AUTORES SOBRE OS EMBARGOS

=====

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Manifestação

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Intimados, os autores manifestam-se pela rejeição dos embargos, por entenderem que a sentença enfrentou expressamente as excludentes invocadas, definiu com clareza os termos iniciais de correção e juros e fundamentou a sucumbência mínima, de modo que a irresignação da embargante possui natureza infringente e deve ser deduzida na via recursal própria.

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

Porto das Águas, 28 de março de 2100.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído dos autores, em 28 de março de 2100.

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data, diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

=====

PEÇA 14 — DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Decisão

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

Vistos.

Os embargos são tempestivos, mas não comportam acolhimento. A sentença examinou expressamente as excludentes de responsabilidade invocadas na contestação, concluindo que os fatos narrados integram o risco ordinário da atividade de incorporação. Os termos iniciais de correção monetária e de juros estão definidos com precisão no dispositivo, inclusive quanto à parcela relativa à comissão de corretagem, que compõe o montante restituendo. Não há contradição na distribuição dos ônus, porquanto expressamente reconhecida a sucumbência mínima dos autores. O inconformismo, a rigor, dirige-se ao próprio conteúdo do julgado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo a sentença tal como lançada, em todos os seus termos. Intimem-se.

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

Porto das Águas, 02 de abril de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Dr. Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 02 de abril de 2100.

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

=====

PEÇA 15 — PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO E RAZÕES DE APELAÇÃO DA RÉ

=====

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Apelante: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos
Documento: Apelação — petição de interposição e razões recursais

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

A ré, inconformada com a r. sentença, interpõe APELAÇÃO, requerendo o recebimento e a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Zetalândia, comprovado o preparo.

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

RAZÕES DE APELAÇÃO

Egrégia Câmara, a sentença merece reforma. Primeiro, porque o atraso decorreu de fatores externos e imprevisíveis, que romperam o nexo de causalidade e afastam o dever de indenizar. Segundo, porque a cláusula 9.4 foi livremente pactuada entre partes capazes, e sua invalidação, ainda que parcial, viola o princípio da força obrigatória dos contratos e desconsidera as despesas efetivamente suportadas pela apelante com publicidade, corretagem e estrutura de vendas. Terceiro, porque a comissão de corretagem foi paga a terceiro estranho à lide, não podendo a apelante ser compelida a restituir quantia que não ingressou em seu patrimônio. Quarto, porque a indenização pela privação do uso, ainda que reduzida a R\$ 1.150,00 mensais, cumula-se indevidamente com a restituição integral corrigida, implicando bis in idem. Quinto, subsidiariamente, porque os honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação mostram-se excessivos diante da ausência de instrução probatória e do julgamento antecipado do mérito, devendo ser reduzidos ao mínimo legal. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para autorizar a retenção contratual, excluir a comissão de corretagem do montante restituendo, afastar a indenização pela privação do uso e reduzir a verba honorária.

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Porto das Águas, 20 de abril de 2100.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído da ré, em 20 de abril de 2100.

Aberta a audiência na data e no horário designados, após regular pregão, foram constatadas presentes as partes, acompanhadas de seus respectivos advogados constituídos, bem como o preposto indicado pela pessoa jurídica. Concedida a palavra às partes, renovaram-se os esforços de composição amigável, tendo os presentes debatido possibilidades de ajuste quanto a valores e prazos, sem que se alcançasse consenso nesta oportunidade. Franqueada a palavra novamente, nada mais foi requerido. Encerrada a solenidade, lavrou-se a presente ata, que vai assinada eletronicamente pelos presentes.

=====

PEÇA 16 — CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Certidão

Certifico que a decisão proferida nos presentes autos foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente, na forma da lei processual, com a consequente fluência dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Certifico, ainda, que as intimações eletrônicas foram expedidas aos advogados constituídos regularmente cadastrados no sistema, com registro de disponibilização no portal, e que não há, nesta data,

diligência pendente de cumprimento pela Secretaria. O referido é verdade e dou fé.

Certifico que os apelados foram intimados, na pessoa de seu advogado constituído, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela ré, no prazo legal, tendo a intimação se aperfeiçoado pelo portal eletrônico. O referido é verdade e dou fé.

Intimadas as partes para manifestação sobre o laudo e seus respectivos esclarecimentos, consignam que os quesitos oportunamente formulados foram respondidos e que a metodologia empregada encontra-se descrita no corpo do trabalho técnico. Registram, contudo, ressalva quanto a determinadas premissas adotadas, cuja revisão poderá ser requerida caso influam no resultado. Requerem que eventuais esclarecimentos complementares sejam prestados por escrito, com vista subsequente às partes, preservando-se o contraditório, e reservam-se o direito de aduzir novas considerações após a resposta.

Porto das Águas, 24 de abril de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor do cartório da 2ª Vara Cível, Escrivão Judicial, em 24 de abril de 2100.

Requer a parte a juntada do instrumento de mandato e do substabelecimento anexos, com reserva de poderes, solicitando que as futuras publicações e intimações passem a ser realizadas exclusivamente em nome do advogado ora indicado, sob pena de nulidade. Na oportunidade, reitera os requerimentos ainda pendentes de apreciação, pede o desentranhamento de eventuais peças juntadas em duplicidade e requer a atualização do cadastro processual. Por fim, informa que permanece à disposição do Juízo para o cumprimento de qualquer diligência que venha a ser determinada.

=====

PEÇA 17 — CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

=====

EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA

Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100

Apelante: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelados: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos

Documento: Contrarrazões de apelação

Na forma do princípio da eventualidade, a parte ré reitera todos os argumentos anteriormente deduzidos e requer sejam eles apreciados de modo sucessivo, ainda que superados os fundamentos precedentes, para que nenhuma das teses defensivas seja considerada preclusa. Ressalva, desde logo, que a articulação subsidiária de teses não importa confissão, reconhecimento da procedência do pedido ou renúncia a qualquer direito, e protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente documental suplementar, testemunhal e depoimento pessoal, cuja pertinência será oportunamente demonstrada caso o Juízo entenda necessária a dilação probatória.

Os apelados requerem o desprovisionamento do recurso. A sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor e reconheceu fato incontroverso: a unidade não foi entregue, decorridos vinte e seis meses do termo final já acrescido da tolerância contratual. Os percalços empresariais invocados constituem risco do empreendedor e não fortuito externo. A nulidade da cláusula 9.4 não ofende a força obrigatória dos contratos, mas impede que o inadimplente lucre com o próprio inadimplemento, sendo certo que a retenção contratual pressupõe desfazimento imputável ao adquirente. A comissão de corretagem integra o custo do negócio desfeito e foi cobrada no interesse da apelante, que respondeu pela cadeia de fornecimento.

Não há bis in idem: a restituição recompõe o patrimônio desfalcado, ao passo que a indenização arbitrada em R\$ 1.150,00 mensais remunera a privação do uso do bem, parcelas de naturezas distintas. Por fim, a verba honorária de 12% observa os critérios legais e a longa duração do descumprimento, nada havendo a reduzir. Requerem o desprovisionamento integral do apelo.

A parte impugna, de forma específica, o valor probante atribuído aos documentos juntados pela parte adversa, sustentando que as planilhas unilaterais não se revestem da força de prova pré-constituída e que os cálculos nelas lançados carecem de demonstração analítica dos critérios adotados. Requer, por isso, que qualquer conclusão a respeito de montantes seja precedida de conferência pormenorizada dos comprovantes, com discriminação de datas, rubricas e formas de pagamento. Reserva-se o direito de complementar a impugnação caso sobrevenha a juntada de novos documentos, hipótese em que pede vista pelo prazo legal.

Porto das Águas, 15 de maio de 2100.

Documento assinado eletronicamente pelo advogado constituído dos autores, em 15 de maio de 2100.

Em réplica, a parte autora reitera integralmente os termos da petição inicial, impugna genérica e especificamente todos os fatos e fundamentos expostos na defesa e sustenta que os documentos que instruem a resposta não infirmam a narrativa inaugural. Observa que os argumentos defensivos, além de não acompanhados de prova documental idônea, não se referem aos pontos efetivamente controvertidos. Pede, ao final, que seja mantida a distribuição do ônus da prova tal como requerida, e requer o prosseguimento do feito com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

=====

PEÇA 18 — CERTIDÃO DE REMESSA AO TRIBUNAL

=====

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
Processo nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Certidão

Intimadas as partes para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma, sob pena de preclusão, manifestam-se no sentido de que o conjunto documental já encartado é suficiente ao deslinde da controvérsia, sem prejuízo de eventual complementação caso o Juízo entenda necessária a instrução. Registram que não pretendem a oitiva de testemunhas neste momento processual e que a produção de prova técnica somente se justificaria na hipótese de subsistir divergência relevante quanto a aspectos que escapem ao conhecimento ordinário do julgador.

Certifico que, apresentadas as contrarrazões e comprovado o recolhimento do preparo recursal, os autos digitais foram remetidos nesta data ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Zetalândia, independentemente de juízo de admissibilidade na origem, na forma da lei processual. O referido é verdade e dou fé.

Porto das Águas, 28 de maio de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor do cartório da 2ª Vara Cível, Escrivão Judicial, em 28 de maio de 2100.

=====

PEÇA 19 — TERMO DE DISTRIBUIÇÃO NO TRIBUNAL

=====

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Apelante: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos
Documento: Termo de distribuição

Certifico que o recurso foi distribuído, por sorteio, à 8ª Câmara de Direito Privado, cabendo a relatoria ao Excelentíssimo Desembargador Rafael Quintanilha Serra, a quem os autos seguem conclusos.

Zetalândia, 07 de junho de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor da Secretaria da 8ª Câmara de Direito Privado, em 07 de junho de 2100.

=====

PEÇA 20 — DESPACHO DO RELATOR

=====

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Despacho

Vistos. Recurso próprio, tempestivo e preparado. Não se identifica questão preliminar a resolver monocraticamente, tampouco hipótese de julgamento unipessoal, dada a relevância da matéria relativa à cláusula de decaimento. Ao órgão colegiado. Inclua-se em pauta, com as cautelas de estilo e intimação das partes.

Zetalândia, 30 de junho de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Des. Rafael Quintanilha Serra, Desembargador Relator, em 30 de junho de 2100.

=====

PEÇA 21 — CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA

=====

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível nº 1000006-66.2099.8.26.0100
Documento: Certidão

Certifico que o presente recurso foi incluído na pauta da sessão de julgamento da 8ª Câmara de Direito Privado designada para o dia 09 de setembro de 2100, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico e intimação dos advogados constituídos das partes, observado o interregno legal. O referido é verdade e dou fé.

Zetalândia, 25 de agosto de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor da Secretaria da 8ª Câmara de Direito Privado, em 25 de agosto de 2100.

=====

PEÇA 22 — ACÓRDÃO

=====

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 1000006-66.2099.8.26.0100

Comarca de origem: Porto das Águas — 2ª Vara Cível

Apelante: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Apelados: Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos

Relator: Des. Rafael Quintanilha Serra

Documento: Acórdão

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA POR VINTE E SEIS MESES. RESOLUÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, SEM RETENÇÃO, INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. NULIDADE DA CLÁUSULA DE DECAIMENTO. INDENIZAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DO USO ARBITRADA EM R\$ 1.150,00 POR MÊS DE ATRASO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS MANTIDOS EM 12%. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Escassez de insumos, entraves de licenciamento e intempéries ordinárias integram o risco da atividade de incorporação e não configuram fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da vendedora, sobretudo quando o contrato já previa tolerância de 180 dias.
2. Resolvido o contrato por culpa exclusiva da vendedora, a restituição é integral e imediata, sendo nula, nessa hipótese, a cláusula que autoriza retenção de percentual sobre os valores pagos.
3. A comissão de corretagem compõe o montante restituendo, porquanto cobrada no interesse da incorporadora, integrante da cadeia de fornecimento, e desprovida de resultado útil ante o desfazimento do negócio.
4. Restituição e indenização pela privação do uso possuem naturezas distintas e não se confundem, inexistindo bis in idem.
5. Verba honorária de 12% sobre a condenação adequada ao trabalho desenvolvido e à duração do descumprimento, não comportando redução nem majoração em grau recursal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a sentença do MM. Juiz de Direito Dr. Henrique Salles Pinto, da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto das Águas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Marina Duarte Bastos e Otávio Rezende Campos para declarar resolvido, por inadimplemento exclusivo da ré, o compromisso firmado em 18 de maio de 2095, declarar a nulidade da cláusula 9.4, condenar a ré à restituição integral de R\$ 214.680,00, nele compreendida a comissão de corretagem de R\$ 12.400,00, com correção monetária desde cada desembolso pelo índice oficial adotado por este Tribunal e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, condenar a ré ao pagamento de indenização pela privação do uso de R\$ 1.150,00 por mês de atraso, totalizando R\$ 29.900,00 pelos vinte e seis meses, julgar improcedente o pedido de danos morais, tornar definitiva a tutela de urgência e impor à ré as custas e honorários de 12% sobre o valor total da condenação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos pela ré, sobreveio a apelação, na qual se sustenta a ocorrência de fortuito externo, a validade da cláusula 9.4, a ilegitimidade quanto à corretagem, a impossibilidade de cumulação da restituição com a indenização pela privação do uso e, subsidiariamente, a redução da verba honorária. Contrarrazões pelo desprovimento. Recurso tempestivo e preparado.

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

O ponto de partida é incontroverso: a unidade autônoma nº 142, Torre B, do Residencial Jardins de Sereno não foi entregue. O prazo contratual, com a tolerância de 180 dias, expirou em 31 de maio de 2097, e o atraso alcançou vinte e seis meses até o ajuizamento, em agosto de 2099. As causas invocadas pela apelante — escassez de insumos, morosidade do licenciamento e condições climáticas — são contingências previsíveis da atividade de incorporação, precisamente aquelas que a cláusula de tolerância se destina a absorver. Não há fortuito externo, e a responsabilidade da vendedora é objetiva na relação de consumo.

Decretada a resolução por culpa exclusiva da apelante, as partes retornam ao estado anterior, o que impõe a devolução integral e imediata de tudo quanto pago, sem retenção. A cláusula 9.4, que autoriza a retenção de 20%, foi concebida para o desfazimento imputável ao adquirente; transportá-la para a hipótese inversa significaria remunerar o inadimplente com recursos do consumidor, em desvantagem exagerada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Correta, pois, a declaração de nulidade.

Quanto à comissão de corretagem de R\$ 12.400,00, a apelante estruturou e dirigiu a comercialização do empreendimento, valendo-se de equipe de vendas em estande próprio; o encargo foi transferido aos adquirentes no interesse da

incorporadora e não alcançou resultado útil. Sua inclusão no montante restituendo de R\$ 214.680,00 é consequência necessária do desfazimento do negócio.

Não prospera a alegação de bis in idem. A restituição recompõe o desfalque patrimonial dos adquirentes; a indenização pela privação do uso compensa período distinto, em que os promitentes compradores permaneceram sem a fruição do bem cujo preço vinham pagando. O arbitramento em R\$ 1.150,00 por mês, já inferior ao percentual postulado na inicial, mostra-se moderado e consentâneo com o valor locativo de unidade equivalente, totalizando R\$ 29.900,00 pelos vinte e seis meses, montante que não comporta reparo.

O capítulo relativo aos danos morais não foi impugnado pelos apelados e permanece hígido, tal como decidido na origem. Por fim, a verba honorária de 12% sobre o valor da condenação observa o grau de zelo, a natureza da causa e a duração do descumprimento, não comportando a redução pretendida. Igualmente não é caso de majoração em grau recursal, porquanto o percentual arbitrado na origem já remunera adequadamente o trabalho adicional desenvolvido nesta instância, mantendo-se, assim, em 12% (doze por cento).

Mantida a sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 1000006-66.2099.8.26.0100, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Zetalândia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Presidiu o julgamento a Desembargadora Lúcia Andrade Portela. Participaram do julgamento, além do Relator, a Desembargadora Lúcia Andrade Portela e o Desembargador Nuno Vasconcelos Barreto.

Sessão de julgamento realizada em 09 de setembro de 2100.

Documento assinado eletronicamente por Des. Rafael Quintanilha Serra, Desembargador Relator, em 09 de setembro de 2100.

=====

PEÇA 23 — CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

=====

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ZETALÂNDIA

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível nº 1000006-66.2099.8.26.0100

Documento: Certidão

Certifico que o acórdão proferido na sessão de 09 de setembro de 2100 foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico e que, decorrido in albis o prazo legal sem a interposição de qualquer recurso, transitou em julgado em 21 de novembro de 2100. Certifico, ainda, que os autos serão baixados à 2ª Vara Cível da Comarca de Porto das Águas para as providências de cumprimento. O referido é verdade e dou fé.

Zetalândia, 21 de novembro de 2100.

Documento assinado eletronicamente por servidor da Secretaria da 8ª Câmara de Direito Privado, em 21 de novembro de 2100.